



Roj: **STS 2013/2024 - ECLI:ES:TS:2024:2013**

Id Cendoj: **28079130022024100107**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **15/04/2024**

Nº de Recurso: **9082/2022**

Nº de Resolución: **632/2024**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **MARIA DE LA ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **ATS 9287/2023,**
STS 2013/2024,
STSJ AND 17830/2022

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 632/2024

Fecha de sentencia: 15/04/2024

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 9082/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 09/04/2024

Ponente: Excm. Sra. D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

Procedencia: T.S.J.ANDALUCIA SALA CON/AD

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 002

Transcrito por: CCN

Nota:

R. CASACION núm.: 9082/2022

Ponente: Excm. Sra. D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

Letrada de la Administración de Justicia: Sección 002

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 632/2024

Excmos. Sres. y Excm. Sra.

D. José Antonio Montero Fernández, presidente

D. Rafael Toledano Cantero

D. Dmitry Berberoff Ayuda

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

En Madrid, a 15 de abril de 2024.

Esta Sala ha visto, constituida en su Sección Segunda por los/a Excmos/a. Sres/Sra. Magistrados/a que figuran indicados al margen, el recurso de casación nº **9082/2022**, interpuesto por la **JUNTA DE ANDALUCÍA**, representada y asistida por Letrada de su Servicio Jurídico, contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, en el recurso núm. 813/2021.

Han comparecido como partes recurridas el Abogado del Estado, en representación de la **ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO** y la procuradora doña María del Carmen Camilo Tiscordio, en representación de **DOÑA Felisa**.

Ha sido ponente la Excm. Sra. D.^a Esperanza Córdoba Castroverde.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Resolución recurrida en casación.

1. Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia pronunciada el 16 de septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, que desestimó el recurso núm. 813/2021 interpuesto frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía ["TEARA"] de 24 de junio de 2021, que estimó las reclamaciones formuladas por doña Felisa y doña Florencia en relación con la liquidación tributaria por el concepto de Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

La sentencia aquí recurrida tiene una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

"FALLAMOS: Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto con imposición de costas a la parte recurrente hasta el límite de 1.500 euros más IVA por todos los conceptos".

SEGUNDO. Preparación del recurso de casación.

1. La Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que le es propia, presentó escrito de preparación del recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos:

(i) Los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 21 de octubre) ["LOFCA"].

(ii) El artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades

Autónomas, aprobado por Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre (BOE de 25 de noviembre).

(iii) Los artículos 31.2, 54 y 55 de Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

(iv) Los artículos 148 y ss. del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de junio (BOE de 5 de septiembre).

2. La Sala de instancia, por auto de 29 de noviembre de 2022, tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido ambas partes, la Junta de Andalucía, como parte recurrente, y la Administración General del Estado y la representación procesal de doña Felisa, como parte recurrida, ante esta Sala dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.

TERCERO. Admisión e interposición del recurso de casación.

1. La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en auto de 5 de julio de 2023, apreció que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:

"[...] 1. Determinar si la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- o, por el contrario, es exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

2. Matizar, confirmar o revocar, interpretando el artículo 88.2.a) LJCA, el criterio de la Sala en cuanto a la idoneidad de las sentencias de contraste dictadas por la misma sala y sección que la recurrida, discerniendo si cabría apreciar la concurrencia del requisito de ajenidad cuando, invocando el citado supuesto, se cita como contradictoria una sentencia dictada por la misma sala y sección que la recurrida, pero cuya composición ha variado; que analiza un supuesto objetivo y subjetivamente idéntico al sustanciado en la primera sentencia y, finalmente, teniendo en cuenta, además, el breve periodo de tiempo transcurrido entre el dictado de ambas por la misma Sección.

3º. Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación los artículos:

3.1. 23 y 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 21 de octubre) ["LOFCA"].

3.2. 9 del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas, aprobado por Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre (BOE de 25 de noviembre).

3.3. 31.2, 54 y 55 de Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

3.4. 148 y ss. del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de junio (BOE de 5 de septiembre).

3.5. 88.2.a) LJCA.

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA".

2. La Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que le es propia, interpuso recurso de casación mediante escrito fechado el 5 de julio de 2023, que observa los requisitos legales, y en el que tras exponer los hechos que han derivado en la sentencia que es objeto del recurso de casación, alega sobre la infracción de los preceptos aducidos en el escrito de preparación e insiste en que el razonamiento de la sentencia "[...] implica la sustitución del concepto legalmente previsto para determinar la competencia de la Administración que gestiona el Impuesto de Patrimonio (el de residencia habitual), por el concepto de domicilio fiscal, y, así mismo, supone que la citada competencia administrativa no pueda ser ejercida una vez acreditada (tras inspección de la Administración Tributaria Estatal y aquiescencia de ambas Administraciones Tributarias autonómicas) sino que haya de quedar supeditada a la tramitación de un procedimiento previo, que no está previsto legalmente para el supuesto que nos ocupa".

Señala que el artículo 23 de la LOFCA regula el procedimiento que se suscite por el Estado o las Comunidades Autónomas con relación a la aplicación de los puntos de conexión, siendo la premisa para que opere dicho artículo (y el artículo siguiente) la existencia de conflicto, por lo que si no hay tal conflicto entre Administraciones no resulta necesario tal procedimiento.

No obstante, el hecho de que no se haya promovido en este caso tal conflicto sobre el punto de conexión no puede arrojar la consecuencia que impone la sentencia recurrida en cuanto a la imposibilidad de exacción del tributo por la Administración efectivamente competente, sino que más al contrario, la evitación del conflicto mediante el acuerdo entre Administraciones (posibilidad avalada por el artículo 9.4 del Reglamento citado aprobado por Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre), refuerza la tesis que defiende la recurrente pues, si el punto de conexión a efectos del Impuesto de Patrimonio no es una cuestión controvertida sino que las Administraciones afectadas coinciden en que se sitúa en Andalucía, ningún sentido tiene bien que se considere necesaria una supuesta resolución expresa que resuelva un conflicto que no existe, o bien la exigencia de un procedimiento de modificación del domicilio fiscal cuando lo relevante es el punto de conexión y no el domicilio fiscal.

Asimismo, considera que la sentencia interpreta desacertadamente el artículo 9, apartado 4º, del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas, pues penaliza y priva de toda eficacia a la solución paccionada de los conflictos relativos a los puntos de conexión.

Añade que también yerra la sentencia en la identificación desacertada del lugar de residencia habitual con el domicilio fiscal, sin que quepa tal identificación por cuanto el concepto de residencia habitual es una cuestión fáctica, existente con independencia del lugar que el contribuyente tenga formalmente señalado como domicilio fiscal. Cita las SSTs de 17 de febrero de 2006 (rec. 114/2001) y de 19 de marzo de 2018 (rec. 15/2017).

Insiste en que lo relevante para determinar cuál es la Administración competente para la exacción del impuesto de patrimonio no es el concepto de domicilio fiscal, como postula la sentencia recurrida, sino el de residencia habitual.

En definitiva, sostiene que una interpretación sistemática del conjunto normativo revela la clara inclinación del legislador por la residencia efectiva, como elemento determinante de la gestión y recaudación del impuesto, frente al concepto formal de domicilio fiscal, que es el designado por el contribuyente y puede no corresponderse con la residencia habitual del mismo, como ha sucedido en este caso.

Refuerza también la interpretación que postula los artículos 54 y 55 de Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, y refiere la innecesariedad de la tramitación del expediente contradictorio de cambio de domicilio fiscal, contemplado en los artículos 148 y ss del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por R.D. 1065/2007, de 27 de junio.

Afirma que de los preceptos analizados "[...] no se concluye, ni expresa ni tácitamente, que el ejercicio de la competencia de gestión por parte de la Comunidad cesionaria del rendimiento quede sujeta o condicionada a la declaración formal de cambio de domicilio fiscal".

Alega que "[l]a regla es que producido el cambio de punto de conexión este surtirá efectos desde ese mismo momento, así lo ha entendido el TS en sentencias como la de 10 de junio de 2010 (rec. 378/2009) y más recientemente en la de 30 de noviembre de 2021 (rec. 190/20), sin que se haya exigido entonces una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de carácter estrictamente formal". Cita diversas sentencias de los TSJ que "avalan" la posición de la Administración recurrente y, en concreto, cita la sentencia n.º 4458/2022, de 20 de octubre de 2022, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, recurso contencioso-administrativo núm. 815/21, en un supuesto idéntico al que se examina, al tratarse de la impugnación efectuada por otro de los herederos de la misma obligada tributaria, D^a Lourdes, que, con estimación de la demanda, anula la resolución del TEARA de 24 de junio de 2021.

Deduca la siguiente pretensión:

"[...] que el Tribunal Supremo fije como doctrina de interés casacional que la competencia de la Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- sin que sea exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del RD 1065/2007".

Asimismo, solicita que:

"[...] tras la estimación de nuestro recurso, la Sala a la que nos dirigimos, entrando a resolver el litigio, lo resuelva con estimación de la demanda presentada por esta parte en la medida en que el único motivo de desestimación del mismo se asienta en la cuestión debatida en este recurso. Por tanto, procede la anulación de la Resolución del TEARA de 24 de junio de 2021 y declare conforme a derecho las liquidaciones practicadas por la Junta de Andalucía números NUM004 y NUM005, por importes respectivos de 57.569,20 y 36.256,08 euros por el Impuesto de Patrimonio devengado por doña Lourdes".

Sobre la segunda cuestión de interés casacional, relativa a la interpretación del artículo 88.2.a) LJCA, considera que la Sección de Enjuiciamiento ha de aclarar su doctrina relativa al artículo citado, incluyendo entre las sentencias que pueden ser citadas como sentencias contradictorias, las dictadas por la misma Sala y Sección cuando se haya visto alterada la composición de la misma y la última de las sentencias, debatiéndose idéntico asunto, no motive el cambio de criterio.

Termina suplicando a la Sala:

"[...] dicte Sentencia por la que estimando nuestro recurso, case y deje sin efecto la Sentencia recurrida, y a continuación, entre a resolver el recurso contencioso-administrativo formulado por esta representación procesal y estimándolo, anule la Resolución del TEARA de 24 de junio de 2021 y declare conforme a derecho

las liquidaciones practicadas por la Junta de Andalucía números NUM004 y NUM005 por el Impuesto de Patrimonio devengado por doña Lourdes".

CUARTO. Oposición del recurso de casación.

1. La representación procesal de doña Felisa, emplazada como parte recurrida en este recurso de casación, presentó escrito de oposición registrado el 16 de noviembre de 2023, en el que alega que para determinar la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio de un sujeto pasivo que ha declarado ser residente en el territorio de otra Comunidad Autónoma, se debe recurrir al procedimiento de comprobación de domicilio fiscal regulado en los artículos 148 y siguientes del Real Decreto 1065/2007.

Señala que si bien comparte con la recurrente la creencia de que la competencia para la liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio será de la Comunidad Autónoma donde radique el punto de conexión (la residencia habitual del sujeto pasivo), dado que así lo establece el artículo 31.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, no puede estar más en desacuerdo en cuanto a las conclusiones que de ello se extraen en el escrito de interposición, concretamente:

a) Que la equiparación de los conceptos de "domicilio fiscal" y "residencia habitual" implique que la sentencia recurrida yerra en la determinación de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Impuesto sobre el Patrimonio, pues el TSJ utiliza indistintamente estos conceptos como hace el legislador.

b) Que la posible diferencia de significado entre los términos de "domicilio fiscal" y "residencia habitual" impliquen la existencia de dos procedimientos distintos regulados en los artículos 148 y siguientes del RD 1065/2007 para la comprobación del "domicilio fiscal" y en los artículos 23 y 24 de la LOFCA para la comprobación de la "residencia habitual".

Afirma que, en contra de lo que señala la parte recurrente, los conceptos de "residencia habitual" y "domicilio fiscal" se aplican en multitud de ocasiones indistintamente por el legislador para señalar el lugar donde reside una persona física que no desarrolla ninguna actividad económica.

Asimismo, sostiene la compatibilidad entre el procedimiento regulado en el Real Decreto 1065/2007 para la comprobación del domicilio fiscal y el previsto en la LOFCA y Reglamento de la Junta Arbitral.

Aduce que la primera cuestión que presenta interés casacional objetivo consiste en determinar si una Comunidad Autónoma puede, sin más, decidir cambiar el domicilio de una persona física a su territorio y desplegar todos los efectos tributarios que ello implica (aunque sea con el consentimiento de la Comunidad Autónoma de procedencia) como propugna la parte recurrente, o hay que obligarle para conseguirlo a seguir el procedimiento establecido en los artículos 148 y siguientes del Real Decreto 1065/2007 con intervención del Estado y el sujeto pasivo interesado.

Considera que el procedimiento regulado en el art. 152 del Real Decreto 1065/2007 es el que debió seguir la Junta de Andalucía cuando, a raíz de la Diligencia de Ordenación recibida de la Administración Tributaria del Estado con sede en Granada, llegó a la conclusión de que doña Lourdes residía en su territorio y, por tanto, la Junta podía tener competencia para liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio. No se trata de penalizar o privar de toda eficacia a la solución paccionada a que llegaron las Comunidades andaluza y madrileña, como se sostiene de contrario, sino de respetar el procedimiento establecido con todas las garantías para todos los intervinientes, fundamentalmente para el interesado al que se le privó de su derecho a ser oído antes de que recayera un acuerdo de liquidación. Sostiene que solo en el caso de que exista una diferencia de criterio entre las CCAA que no pueda resolverse con un informe favorable de todas ellas, solo en ese caso es aplicable el procedimiento especial regulado en el Capítulo IV "Resolución de conflictos" de la LOFCA (artículos 23 y 24) desarrollado en el artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral.

En definitiva, considera que, al contrario de lo que defiende la parte recurrente, exigir que las Administraciones sigan un procedimiento contradictorio en el que además se oiga al interesado, lejos de penalizar y privar de eficacia a una solución pacífica de los conflictos, facilita el llegar a esta solución y, sobre todo, protege el derecho de los contribuyentes a un procedimiento contradictorio, al que obliga el artículo 34.m) LGT.

Afirma que la modificación del domicilio fiscal de doña Lourdes sí es una cuestión controvertida, pero se ha privado del derecho a estar en el procedimiento a quien sostiene dicha disputa, que solo ha podido exponer ante el TEARA y el TSJ de Andalucía cuando ya había terminado el procedimiento de inspección y exigido el pago de las liquidaciones dictadas.

Concluye que "[...] la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio depende de la correcta identificación del punto de conexión y, para ello, cuando el sujeto pasivo haya declarado su residencia habitual en otra Comunidad Autónoma distinta, será exigible la previa modificación del domicilio

fiscal (o residencia habitual, en caso de personas físicas) por la vía del procedimiento de comprobación de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007".

Deduca la siguiente pretensión:

"[...] que la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga del TSJ de Andalucía objeto de este recurso es conforme a derecho al exigir a la Administración Tributaria de Andalucía la observancia del procedimiento establecido en los artículos 148 y siguientes del RD 1065/2007 para la comprobación del domicilio fiscal del sujeto pasivo en tributos cedidos por el Estado, como es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía y la íntegra confirmación de la Sentencia recurrida.

En caso contrario, en que el Tribunal Supremo decida la estimación del recurso presentado por la Junta de Andalucía, solicita esta parte adopte el Tribunal las medidas necesarias para que se resuelvan el resto de fundamentos expuestos tanto ante el TEARA, en el correspondiente escrito de alegaciones, como ante el TSJ de Andalucía, en los Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto de su escrito de contestación a la demanda y que, al haberse estimado el relativo a la impugnación del procedimiento para la comprobación del domicilio fiscal de Doña Lourdes, han quedado sin resolver".

Termina solicitando a la Sala:

"[...] por formulada oposición al recurso de casación número 9082/2022 interpuesto contra la Sentencia número 3808/2022, de 16 de septiembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (rec. 813/2021) y en su virtud, acuerde desestimar y confirmar íntegramente la sentencia recurrida".

2. A su vez, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó escrito en fecha 22 de noviembre de 2023, en el que, en relación con la primera cuestión de interés casacional, aduce que está referida al caso de que, habiendo conformidad entre dos Comunidades Autónomas en que el domicilio fiscal de un obligado tributario está radicado en una de ellas, a la que, en consecuencia, corresponde liquidar el tributo cedido, sin embargo no se ha seguido el procedimiento de comprobación y rectificación de oficio del domicilio fiscal que está regulado en los art. 148 a 152 del RGAT.

Señala que la sentencia recurrida no discute el punto de conexión, sino que entiende que lo relevante, en este caso, es que no se había dado audiencia al obligado tributario, y a partir de ahí considera que la resolución del TEARA era ajustada a Derecho y orilla el debate sobre un conflicto de competencias, que no se ha producido, por lo que entiende que ello excluye la aplicación de la LOFCA y del Reglamento de la Junta Arbitral.

Entiende la Abogacía del Estado que la sentencia recurrida no sustituye el concepto de domicilio fiscal por el de residencia habitual, sino que "[l]o único que motiva esta sentencia es el hecho de que, en este caso, no se ha seguido una garantía para el obligado tributario, tramitando un procedimiento contradictorio, con audiencia del mismo, para garantizar que es oído antes de cambiar su domicilio fiscal. Nadie discute que el punto de conexión para decidir en este caso qué Comunidad Autónoma era competente, lo constituye el domicilio fiscal y que dicho domicilio fiscal se determina por la residencia habitual".

Añade que el artículo 48.4 de la LGT establece la posibilidad de que la Administración compruebe y rectifique de oficio el domicilio fiscal declarado por los obligados tributarios y que es importante que el obligado tributario, cuando se quiera cambiar el domicilio fiscal que haya declarado previamente, sea oído.

Concluye que, si bien es cierto que las normas que se consideran infringidas por la recurrente no hacen mención a que el ejercicio de la competencia de gestión del tributo por parte de una Comunidad Autónoma quede sujeto o condicionado a la declaración formal de cambio del domicilio fiscal, sin embargo dicha condición supone una garantía para el obligado tributario que las Comunidades Autónomas han de respetar.

En relación con la segunda cuestión de interés casacional, sostiene que el artículo 88.2.a) LJCA se refiere a "otros órganos jurisdiccionales" y que la LJCA es clara en este punto, refiriéndose al "órgano" y no a los magistrados individuales que lo componen en cada caso concreto.

Considera que la cuestión de interés casacional merece la siguiente respuesta:

"1. La competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- pero para la modificación del punto de conexión ha de exigirse una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación del domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

2. El artículo 88.2.a) LJCA, debe interpretarse en el sentido de que no concurre el requisito de ajenidad cuando, invocando el citado supuesto, se cita como contradictoria una sentencia dictada por la misma Sala y Sección que la recurrida, pero cuya composición ha variado; aunque analice un supuesto objetivo y subjetivamente idéntico al sustanciado en la primera sentencia y, finalmente, teniendo en cuenta, además, el breve periodo de tiempo transcurrido entre el dictado de ambas por la misma Sección".

Solicita a la Sala la confirmación de la sentencia recurrida, con desestimación del recurso interpuesto de contrario.

QUINTO. Vista pública y señalamiento para deliberación, votación y fallo del recurso.

Por providencia de 23 de noviembre de 2023, el recurso quedó concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo, al no haber lugar a la celebración de vista pública por advertir la Sala que no era necesaria atendiendo a la índole del asunto.

Asimismo, por providencia de 21 de febrero de 2024 se designó ponente a la Excm.a. Sra. D^a Esperanza Córdoba Castroverde y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el 9 de abril de 2024, fecha en la que se deliberó y votó el asunto con el resultado que ahora se expresa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Objeto del presente recurso de casación y hechos relevantes para su resolución.

1. El objeto de este recurso de casación consiste en examinar la procedencia en Derecho de la sentencia impugnada, dictada por la Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, impugnada en casación por la Junta de Andalucía, y, en concreto, dar respuesta a la cuestión que formula el auto de admisión que consiste, según se afirma, de un lado, en determinar si la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario-, por el contrario, es exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007; y, de otro, matizar, confirmar o revocar, interpretando el artículo 88.2.a) LJCA, el criterio de la Sala en cuanto a la idoneidad de las sentencias de contraste dictadas por la misma sala y sección que la recurrida, discerniendo si cabría apreciar la concurrencia del requisito de ajenidad cuando, invocando el citado supuesto, se cita como contradictoria una sentencia dictada por la misma sala y sección que la recurrida, pero cuya composición ha variado; que analiza un supuesto objetivo y subjetivamente idéntico al sustanciado en la primera sentencia y, finalmente, teniendo en cuenta, además, el breve periodo de tiempo transcurrido entre el dictado de ambas por la misma Sección.

2. Los hechos del litigio que son relevantes para su resolución son los siguientes:

2.1. En fecha 28 de marzo de 2017 fallece doña Lourdes , abuela de doña Felisa y doña Florencia .

2.2. Tras el inicio de actuaciones por parte de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con sede en Granada en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, relativo a doña Lourdes , el Jefe del Equipo de Inspección extendió el 21 de noviembre de 2017 la Diligencia de Colaboración A08, Número de referencia NUM015 , que se remitió a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en Málaga mediante oficio del 28 siguiente.

En la referida Diligencia se indicaba que, a la vista del consumo eléctrico facturado durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 por la vivienda declarada como habitual (domicilio fiscal) por doña Lourdes (sita en CALLE000 , número NUM000 , de Madrid) y por la vivienda que declaró a su disposición en la URBANIZACION000 , número NUM001 , de Marbella (Málaga), se deducía que su domicilio habitual en los referidos años lo constituía esta última vivienda.

2.3. La referida Diligencia fue recibida el 30 de noviembre de 2017 en la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en Málaga y mediante oficio de 27 de febrero de 2018, dirigido a la Comunidad Autónoma de Madrid, solicitó el Gerente Provincial la competencia del referido Impuesto por los indicados ejercicios, que había sido autoliquidado en dicha Comunidad Autónoma.

2.4. El Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid, mediante resolución de 19 de enero de 2018, declara la incompetencia de la Comunidad de Madrid, procediendo a remitir a la Junta de Andalucía el expediente.

2.5. Tras la recepción de la resolución citada de incompetencia, la Unidad de Inspección de la Gerencia Provincial en Málaga incoó a doña Lourdes sendas actas de disconformidad, números NUM002 y NUM003

, por los ejercicios 2015 y 2016 del Impuesto de Patrimonio, de las que derivaron las liquidaciones números NUM004 y NUM005, por importes respectivos de 57.569,20 y 36.256,08 euros.

2.6. Contra las referidas liquidaciones, las sucesoras de la obligada tributaria interpusieron reclamación ante el TEARA, que fue estimada por resolución de 24 de junio de 2021, en cuyo FD octavo se señala:

"[...] Lo indicado en los Antecedentes de Hecho Primero y Segundo, puesto en conexión con la normativa transcrita, conduce a declarar la inexistencia de adopción de acuerdo de cambio de domicilio por el órgano competente, por lo que procede anular las liquidaciones, estimándose que no nos encontramos ante un supuesto de nulidad de pleno derecho ya que no se está impugnando el acuerdo de cambio de domicilio sino las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre el Patrimonio, sin que quepa achacar manifiesta incompetencia territorial a la actuación del Gerente Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en Málaga, pues, incluso, pudiera suceder que, tramitado con arreglo a Derecho el procedimiento de cambio de domicilio fiscal, fuese el funcionario competente para practicar dichas liquidaciones.

(...) Al haberse anulado las liquidaciones por el motivo señalado no se estima procedente analizar las restantes alegaciones".

2.7. Disconforme con esa resolución, la Junta de Andalucía interpuso recurso-contencioso administrativo ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, registrado con el núm. 813/2021, que dictó sentencia desestimatoria en fecha 16 de septiembre de 2022.

La *ratio decidendi* de la resolución se contiene en el FD Segundo, cuyo tenor es el siguiente:

"El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las personas físicas.

Se regula por la Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio (LIP) y Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio, con carácter temporal (modificado por la disposición derogatoria primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021).

El artículo 5.Dos de la LIP se remite para la determinación de la residencia habitual a los criterios establecidos en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También el artículo 28.2 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, se remite al IRPF para determinar la residencia del contribuyente a la fecha de devengo del impuesto.

Por su parte, la Ley 35/2006, de 20 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) prevé en su artículo 72 que: "... se considerará que los contribuyentes con residencia habitual en territorio español son residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma:

1º. Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días del período impositivo. Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales. Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando en dicho territorio radique su vivienda habitual.

2º. Cuando no fuese posible determinar la permanencia a que se refiere el ordinal 1º. anterior, se considerarán residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma donde tengan su principal centro de intereses. Se considerará como tal el territorio donde obtengan la mayor parte de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, determinada por los siguientes componentes de renta:

- a) Rendimientos del trabajo, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de trabajo respectivo, si existe.*
- b) Rendimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivados de bienes inmuebles, que se entenderán obtenidos en el lugar en que radiquen estos.*
- c) Rendimientos derivados de actividades económicas, ya sean empresariales o profesionales, que se entenderán obtenidos donde radique el centro de gestión de cada una de ellas".*

Por su parte los arts. 148 y ss. del R.D. 1065/2007 regulan pormenorizadamente las actuaciones de comprobación del domicilio fiscal a través de expediente contradictorio con audiencia del obligado tributario. En el supuesto enjuiciado no se llevó a cabo tal procedimiento, por lo que constando que la Sra. Lourdes tenía su residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Madrid, consignado expresamente en sus autoliquidaciones del IRPF como domicilio fiscal el de CALLE000 de la Capital, la resolución del TEARA resulta de todo punto ajustada a derecho, no compartiendo la Sala los argumentos de la defensa de la Junta de Andalucía, por cuanto que atendido por la Administración Tributaria de la Comunidad de Madrid el

requerimiento de incompetencia para liquidar el I.P. que le formuló la de Andalucía, en ningún momento se produjo conflicto en la aplicación del tributo, ni por tanto hubo resolución firme que residenciara la competencia para liquidarlo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que excluye per se la aplicación de los arts. 23 y 24 de la LOFCA, y el 9.4 del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas.

Por todo lo cual procede la desestimación recurso y ello conforme a continuación se dirá" (sic).

SEGUNDO. Preceptos concernidos en este recurso.

1. Conforme al auto de admisión, el recurrente plantea la interpretación de los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (BOE de 21 de octubre) ["LOFCA"]:

" Artículo 23.

1. Los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de conexión de los tributos se resolverán por una Junta Arbitral.

2. Podrán promover el conflicto las Administraciones que consideren producido en su territorio el rendimiento del tributo de que se trate, así como aquellas que se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación respectivos, de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.

3. De la misma forma, podrán promover el conflicto las Administraciones que no consideren producido en su territorio el rendimiento o que no se consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o recaudación cuando otra Administración sostenga, respecto de aquéllas, que sí debe considerarse producido en su territorio el rendimiento o que sí son competentes en los citados procedimientos.

4. Las competencias de la Junta Arbitral se extenderán a la resolución de aquellos conflictos que puedan plantearse entre Administraciones sobre la titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, inspección o recaudación, como consecuencia de la aplicación territorial de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.

5. Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia al interesado. Dicho procedimiento, cuando ninguna de las dos cuotas líquidas objeto de conflicto supere 125.000 euros, podrá consistir en un procedimiento simplificado.

6. Los conflictos serán resueltos por los siguientes órganos:

a) Caso de que la controversia se produzca entre las Administraciones del Estado y de una o varias Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí, será resuelta por la Junta Arbitral que se regula en el artículo siguiente.

b) Si en el conflicto interviniese la Administración de otros territorios distintos de los referidos en la letra anterior, un representante de la Administración del Estado será sustituido por otro designado por el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Comunidad Autónoma.

7. Cuando se suscite el conflicto, las Administraciones afectadas lo notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción, y se abstendrán de cualquier actuación ulterior.

No obstante lo anterior, cuando se hayan practicado liquidaciones definitivas por cualquiera de las Administraciones afectadas, dichas liquidaciones surtirán plenos efectos, sin perjuicio de la posibilidad de practicar la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria.

8. La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con principios de economía, celeridad y eficacia, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución.

9. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán carácter ejecutivo y serán impugnables en vía contencioso-administrativa."

" Artículo 24.

1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 6. a) del artículo anterior estará presidida por un jurista de reconocido prestigio, designado para un período de cinco años por el Ministro de Hacienda, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. Serán Vocales de esta Junta:

a) Cuando la controversia se suscite entre el Estado y una o más Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado, designados por el Ministro de Hacienda, uno de los cuales actuará como Secretario,

y cuatro representantes de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de éstas.

b) Cuando la controversia se suscite entre Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado y cuatro de cada Comunidad Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de éstas, actuando como Secretario un representante del Estado.

2. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria, reuniones y régimen de adopción de acuerdos de la Junta Arbitral se estará a lo dispuesto, en materia de órganos colegiados, en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. En el procedimiento simplificado actuará como órgano de resolución el presidente de la Junta Arbitral."

2. El artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas, aprobado por Real Decreto 2451/1998, de 13 de noviembre (BOE de 25 de noviembre), dispone:

"Artículo 9. Iniciación.

1. El procedimiento se inicia mediante el planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral por la Administración tributaria del Estado o por la de cualquier Comunidad Autónoma.

2. La Administración tributaria del Estado, a través de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podrá promover conflictos en los supuestos siguientes:

a) Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en una Comunidad Autónoma, o respecto del cual ésta se haya dirigido a aquél para su declaración o ingreso.

b) Cuando, por aplicación de las normas reguladoras de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administración tributaria de una Comunidad Autónoma.

3. La Administración tributaria de cualquier Comunidad Autónoma, a través de su respectivo órgano competente en la materia, podrá promover conflictos en los supuestos siguientes:

a) Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en la Administración tributaria de otra Comunidad Autónoma o del Estado, o respecto del cual cualesquiera de éstas se haya dirigido a aquél para su declaración o ingreso.

b) Cuando, por aplicación de las normas reguladoras de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administración tributaria de cualquier otra Comunidad Autónoma o del Estado.

4. Será necesario que antes del planteamiento del conflicto la Administración tributaria que se considere competente haya requerido a la que estime incompetente, reclamando su competencia, y que esta última se haya ratificado en su competencia expresa o tácitamente. El mencionado requerimiento se realizará en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente tuviera conocimiento del acto o disposición que a su juicio vulnera los puntos de conexión establecidos en las normas reguladoras de la cesión de tributo. En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad, los actos o disposiciones viciados, así como los fundamentos de derecho.

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su competencia cuando no atienda el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior en el plazo de treinta días hábiles desde la recepción del mismo.

5. Los conflictos se promoverán en el plazo de quince días a contar desde la ratificación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral en el que se harán constar los extremos siguientes, en relación con el conflicto:

a) La Administración tributaria que lo plantea.

b) La Administración tributaria contra la que el mismo se plantea.

c) Todos los datos que permitan identificar el supuesto concreto objeto del mismo.

d) Los antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamación de competencia.

Al escrito de planteamiento del conflicto deberán adjuntarse el escrito de requerimiento a la Administración tributaria contra la que se plantea el conflicto, así como el de ratificación de ésta en su competencia o, en su defecto, la acreditación del transcurso del plazo de treinta días hábiles a que se refiere el último párrafo del apartado anterior.

6. Simultáneamente al planteamiento del conflicto la Administración tributaria promotora del mismo notificará esa circunstancia a la Administración tributaria afectada por aquél, absteniéndose ambas, desde entonces, de cualquier actuación en relación con el asunto objeto del conflicto.

Asimismo, las Administraciones en conflicto deberán notificar a los interesados el planteamiento de aquél, produciendo tal notificación efectos interruptivos de la prescripción, así como la interrupción de cualesquiera otros plazos que puedan afectar al expediente.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se hubieren practicado liquidaciones definitivas, incluyendo las provisionales que hayan devenido firmes, con anterioridad al planteamiento del conflicto, dichas liquidaciones surtirán plenos efectos, incluyendo la recaudación de la deuda tributaria correspondiente, sin perjuicio de practicar la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria."

3. Los artículos 31.2 - *Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre el Patrimonio*-, 54 - *Delegación de competencias*- y 55 - *Alcance de la delegación de competencias en relación con la gestión tributaria*- de Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE de 19 de diciembre).

Dispone el artículo 31.2 de dicha norma legal:

"2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio".

4. Y los artículos 148 y ss. del Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de junio (BOE de 5 de septiembre).

TERCERO. Primera cuestión de interés casacional. Criterio interpretativo de la Sala.

1. Ya se ha expuesto que el auto de admisión, dictado por la Sección Primera de esta Sala en fecha 5 de julio de 2023, identificó como primera cuestión de interés casacional, determinar si la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- o, por el contrario, es exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

Se ciñe, pues, a determinar, en supuestos como el presente, en los que el domicilio declarado por el obligado tributario no coincide con su domicilio habitual, si la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio (en adelante, IP) depende únicamente de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario- o, por el contrario, es exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

2. La sentencia impugnada en casación, en línea con lo resuelto por el TEAR de Andalucía, fundamenta la desestimación de la demanda presentada por la Junta de Andalucía en el hecho de no haber iniciado la CCAA de Andalucía un procedimiento contradictorio de modificación del domicilio fiscal, con carácter previo a la emisión de liquidaciones por IP a una contribuyente que, formalmente, tiene su domicilio fiscal en Madrid.

3. La conclusión alcanzada por la Sala de instancia en la sentencia impugnada en casación, no es compartida por este Tribunal.

Reiteradamente se ha señalado por la doctrina que la residencia es una figura que reviste una gran importancia en materia tributaria por cuanto que determina la sujeción al poder tributario del Estado, o de la Comunidad Autónoma a la que se haya cedido el rendimiento del impuesto -en este caso, del Impuesto sobre el Patrimonio- producido en su territorio. La normativa existente en materia tributaria, en concreto las Leyes reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, establecen determinados criterios como determinantes de la residencia fiscal de las personas físicas y de las personas jurídicas, respectivamente. Dichos criterios deben interpretarse de forma que reflejen una vinculación real y efectiva con el territorio, en este caso, de la Comunidad Autónoma.

En el caso que se examina, no resulta controvertido que el punto de conexión a efectos del impuesto sobre el patrimonio es el de residencia habitual, pues así lo recoge el artículo 31.2 de la 22/2009 de 18 de diciembre, al señalar que "[...] Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en dicho territorio".

El concepto de residencia habitual es una cuestión fáctica, existente con independencia del lugar en que el contribuyente tenga formalmente señalado como domicilio fiscal. La residencia habitual se refiere al lugar donde una persona vive de manera regular, es decir, donde se establece su residencia principal. Para su determinación se tienen en cuenta diversos factores, como la permanencia en el lugar, el tiempo que se pasa en él, la existencia de vínculos familiares, laborales o económicos, etc.

A su vez, el domicilio fiscal es el lugar donde una persona es considerada residente a efectos fiscales, lugar en que la administración tributaria puede comunicarse con el contribuyente (notificaciones...).

Es importante tener en cuenta que el domicilio fiscal no tiene por qué coincidir necesariamente con el domicilio habitual o el lugar de residencia habitual del contribuyente.

De otro lado, tampoco resulta controvertido en el caso que se enjuicia, que ambas Administraciones tributarias afectadas -Andalucía y Madrid- estaban conformes en que el punto de conexión a efectos del IP, residencia habitual de doña Lourdes en los ejercicios 2015 y 2016, se situaba en Andalucía.

Partiendo de tales premisas, esto es, que el punto de conexión a efectos del impuesto sobre el patrimonio es la residencia habitual y que ese punto de conexión se situaba en Andalucía, cabe concluir que no resultaba necesario que la Administración que gestiona el impuesto tuviera que tramitar, con carácter previo al ejercicio de su competencia, un procedimiento de modificación del domicilio fiscal, cuando lo determinante es el punto de conexión y no el domicilio fiscal que, como hemos visto, puede no coincidir.

En efecto, considera esta Sala, en términos coincidentes con los de la parte recurrente en casación, que ello implica la sustitución del concepto legalmente previsto para determinar la competencia de la Administración que gestiona el IP (residencia habitual), por el concepto de domicilio fiscal, y, asimismo, supone que la citada competencia administrativa, una vez constatada (tras la inspección de la Administración Tributaria Estatal y la aquiescencia de ambas Administraciones Tributarias autonómicas), no pueda ser ejercida sino que ha de quedar supeditada a la tramitación de un procedimiento previo, como es el de modificación del domicilio fiscal.

Tal y como admite el Abogado del Estado, las normas citadas como infringidas por la recurrente no hacen mención a que el ejercicio de la competencia de gestión del tributo por parte de una Comunidad Autónoma quede sujeto o condicionado a la declaración formal de cambio del domicilio fiscal. En esos casos, producido el cambio de punto de conexión, como aquí ha acontecido, surtirá efectos, sin que se exija una modificación previa del domicilio fiscal.

Asimismo, considera la Sala que no puede justificarse la necesidad de tramitar un procedimiento previo de modificación del domicilio fiscal, en que dicha condición, impuesta a la Administración, supone una garantía para el obligado tributario que las Comunidades Autónomas han de respetar, pues es obvio que el obligado tributario podrá alegar sobre la efectiva realidad del cambio del punto de conexión, tanto en relación con las actas -en este caso de disconformidad- incoadas por la Administración, como en la posterior vía de revisión económico administrativa y jurisdiccional.

4. Conforme a lo razonado, cabe concluir que la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende de la correcta identificación del punto de conexión -lugar de la residencia habitual del obligado tributario-, sin que resulte exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

CUARTO. Segunda cuestión de interés casacional.

1. La segunda cuestión de interés casacional se ciñe a matizar, confirmar o revocar, interpretando el artículo 88.2.a) LJCA, el criterio de la Sala en cuanto a la idoneidad de las sentencias de contraste dictadas por la misma sala y sección que la recurrida, discerniendo si cabría apreciar la concurrencia del requisito de ajenidad cuando, invocando el citado supuesto, se cita como contradictoria una sentencia dictada por la misma sala y sección que la recurrida, pero cuya composición ha variado; que analiza un supuesto objetivo y subjetivamente idéntico al sustanciado en la primera sentencia y, finalmente, teniendo en cuenta, además, el breve periodo de tiempo transcurrido entre el dictado de ambas por la misma Sección.

2. Es doctrina reiterada de la Sección Primera de esta Sala la de que no cabe invocar a efectos de contraste sentencias dictadas por la misma Sala y Sección que ha dictado la resolución que se impugna.

En efecto, el artículo 88.2.a) LJCA contempla la circunstancia de que la resolución que se impugna haya fijado una interpretación de las normas en liza " *contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido*". Se observa que el inciso se refiere a " *otros órganos jurisdiccionales*". Precisamente porque el supuesto se refiere a resoluciones dictadas por un órgano jurisdiccional diferente del que ha dictado la resolución impugnada, el Auto de la Sección Primera de esta Sala de 16 de octubre de 2017 (rec. cas. 2787/2017), aun cuando admite un recurso de casación con base en el supuesto de interés que nos ocupa, matiza que:

"[...] se trata de una cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia ... porque la sentencia recurrida fija, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación del artículo 27.5 LGT en la que se fundamenta el fallo contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales, como lo es la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (no lo es en cambio la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque es el mismo órgano jurisdiccional)"

Descarta así para realizar el análisis de la concurrencia de este supuesto, una sentencia que provenía del mismo Tribunal que había dictado la sentencia recurrida.

Las resoluciones posteriores de la Sala se han movido en la misma línea. En efecto, pueden citarse los autos de 15 de marzo de 2018 (rec. queja 694/2017) y de 16 de abril de 2018 (rec. queja 47/2018), entre otros, en los que se declara:

"Hemos señalado (auto de 16 de octubre de 2017, RCA 2787/2017) que la operatividad de este supuesto se encuentra condicionada a la alteridad del órgano jurisdiccional cuya resolución se aporta como contraste. Se descarta el análisis del supuesto invocado cuando la sentencia que se aporta como contradictoria proviene del mismo órgano judicial, como es el caso al tratarse de sentencias de la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla."

3. Conforme a ello, el motivo de interés casacional previsto en el artículo 88.2.a) LJCA sólo puede apreciarse cuando la resolución recurrida fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido, de forma que si las resoluciones invocadas como contraste han sido dictadas por la misma Sala y Sección del órgano jurisdiccional que dictó la sentencia cuya impugnación en casación se pretende, no cabe integrarlas en ese indicador de interés casacional.

4. En el caso que se enjuicia, la distinta composición personal de la Sección, la identidad objetiva y subjetiva del supuesto sustanciado en la primera sentencia, y el breve espacio de tiempo entre el dictado de ambas sentencias por la misma Sección, no son parámetros que nos puedan hacer modificar la doctrina jurisprudencial referida, puesto que la LJCA es clara al referirse al "órgano" y no a los magistrados que componen la Sección en cada caso. Sin perjuicio de ello, si el cambio en la composición de la Sección ha determinado que se produzca un cambio de criterio en la resolución de un asunto, lo que requerirá es la necesidad de motivar adecuadamente ese cambio de criterio.

QUINTO. Respuesta a las cuestiones interpretativas planteadas en el auto de admisión.

Con las consideraciones efectuadas en los fundamentos anteriores estamos en disposición de dar respuesta a las cuestiones que se nos plantean en el auto de admisión del recurso.

La respuesta a la primera cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que la competencia de una Comunidad Autónoma para liquidar el Impuesto de Patrimonio depende de la correcta identificación del punto de conexión - lugar de la residencia habitual del obligado tributario-, sin que resulte exigible una previa modificación del domicilio fiscal por la vía del procedimiento de comprobación de domicilio fiscal de los artículos 148 y ss. del Real Decreto 1065/2007.

En relación con la segunda cuestión de interés casacional, procede confirmar la doctrina reiterada de esta Sala, atinente a que, en interpretación del artículo 88.2.a) LJCA, no cabe invocar a efectos de contraste sentencias dictadas por la misma Sala y Sección que ha dictado la resolución que se impugna.

SEXTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso.

A luz de los anteriores criterios interpretativos, procede estimar el recurso de casación deducido por la letrada de la Junta de Andalucía, pues el criterio establecido por la Sala de instancia es contrario al que aquí hemos establecido.

No obstante, debe limitarse nuestro pronunciamiento a la cuestión preguntada, y ello en el buen entendimiento, para evitar quiebras en el derecho a la tutela judicial efectiva, que es la Sala de instancia la competente para

conocer el resto de cuestiones de fondo planteadas sobre las que deberá pronunciarse con plena libertad de razonamiento -salvo en lo relativo a la cuestión ya despejada-, lo que comporta que se acuerde la retroacción de las actuaciones, a la que faculta el art. 93.1 de la LJCA.

SÉPTIMO. Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no apreciarse mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración expresa de condena en dicho concepto en lo que se refiere a las causadas en este recurso de casación. Y en cuanto a las causadas en la instancia, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno al acordarse la retroacción de actuaciones a la fase previa al dictado de sentencia en la que habrá de resolverse lo procedente.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

Primero. Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia .

Segundo. Haber lugar al recurso de casación interpuesto por la **JUNTA DE ANDALUCIA**, representada y asistida por Letrada de su Servicio Jurídico, contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2022 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, en el recurso núm. 813/2021, sentencia que se casa y anula.

Tercero. Ordenar la retroacción de actuaciones del recurso núm. 813/2021 al momento anterior a dictar sentencia, debiendo la Sala de instancia resolver sobre el resto de cuestiones de fondo planteadas en la instancia.

Cuarto. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.